

<제14장 쟁의행위.제04절 쟁의행위 수단·방법의 정당성>

[기출][2][2018-2]직장폐쇄 후 조합원들의 임원회의실 점거 지속 및 퇴거요구 불응에 따른 정당성 상실 여부

《【문제2】 노동조합의 조합원들이 회사의 임원회의실을 점거하여 쟁의행위를 하던 중 직장폐쇄를 단행한 사용자로부터 퇴거요구를 받았으나 이에 불응한 채 직장점거를 계속할 경우 그 정당성에 대하여 판례법리에 따라 설명하시오. (25점)》

<문제2> 직장폐쇄 후 조합원들의 임원회의실 점거 지속 및 퇴거요구 불응에 따른 정당성 상실 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 조합원들이 임원회의실을 점거한 채 쟁의행위를 하던 중, 직장폐쇄를 단행한 사용자의 퇴거요구에 불응하고 점거를 계속한 상황이다. 쟁점으로 사용자가 단행한 직장폐쇄의 정당성 여부에 따라 사측의 퇴거요구 및 이에 불응한 노조의 행위가 퇴거불응죄를 구성하는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 퇴거요구에 불응하여 계속한 직장점거의 정당성에 대해 설명한다.

II. 직장점거와 직장폐쇄에 관한 판례법리

1. 직장점거의 정당성 한계

(1) 병존적 점거와 배타적 점거의 구별

- 대법원은 직장점거가 쟁의행위로서 정당하려면 사용자의 점유를 배제하지 않고 사업장 시설의 일부분에 머무르는 병존적·부분적 점거여야 한다고 판시한다. 사용자의 출입이나 관리지배를 전면 배제하는 배타적·전면적 점거는 정당성을 결여한 위법한 행위이다.

(2) 점거 장소의 제한

- 직장점거는 사용자의 소유권 및 시설관리권과 조화를 이루어야 하므로 그 장소적 한계가 존재한다. 판례는 정상 조업을 하려는 비조합원의 출입을 저지하거나, 회사의 주요 업무시설 또는 생산시설을 점거하는 형태의 쟁의행위는 허용되지 않는다고 본다.

2. 직장폐쇄의 정당성 및 퇴거불응

(1) 직장폐쇄의 정당성 요건

- 대법원은 사용자의 직장폐쇄가 정당한 쟁의행위가 되기 위해서는 근로자측의 선제적 쟁의행위에 대한 대항적·방어적 수단으로서 상당성이 인정되어야 한다고 판시한다. 세력 균형을 깨고 공격적 목적으로 단행한 직장폐쇄는 위법하다.

(2) 직장폐쇄의 적법 여부에 따른 퇴거요구의 효력

① 정당한 직장폐쇄의 경우

- 직장폐쇄가 정당하게 단행된 경우 사용자의 시설관리권이 전면 회복된다. 따라서 사용자는 점거 중인 근로자들에게 퇴거를 요구할 수 있고, 이에 응하지 않고 점거를 계속하는 행위는 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 위법하다.

② 위법한 직장폐쇄의 경우

- 직장폐쇄가 위법한 경우 사용자의 시설관리권이 회복되었다고 볼 수 없다. 따라서 원칙적으로 적법하게 직장을 점거 중이던 근로자가 사측의 퇴거요구에 응하지 않더라도 퇴거불응죄가 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 직장점거 자체의 위법성 검토

- 조합원들이 점거한 장소는 임원회의실이다. 이곳은 회사의 경영적 의사결정이 수행되는 핵심적인 업무시설이다. 판례에 비추어 볼 때 임원회의실의 점거는 사용자의 시설관리권을 정면으로 침해하는 배타적·전면적 점거에 해당하므로, 직장폐쇄 여부와 관계없이 직장점거 자체로 이미 정당성을 상실한 위법한 행위이다.

2. 직장폐쇄 적법 여부에 따른 위법성 검토

(1) 직장폐쇄가 정당한 경우

- 직장폐쇄가 대항적·방어적 조치로서 정당하다면 사측의 퇴거요구 또한 적법하다. 이에 불응하고 임원회의실 점거를 지속하는 것은 사용자의 지배권을 전면 배제하는 행위이므로 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 명백히 위법하다.

(2) 직장폐쇄가 위법한 경우

- 직장폐쇄가 상당성을 결여하여 위법하더라도, 조합원들이 점거한 곳은 원래 점거가 허용되지 않는 핵심 시설인 임원회의실이다. 위법한 직장폐쇄 상태라 하더라도 본질적으로 위법한 구역의 점거 및 퇴거거부 행위는 보호받을 수 없다.

IV. 결론

- 조합원들이 회사의 임원회의실을 점거한 행위는 주요 업무시설에 대한 배타적 점거로서 직장점거의 한계를 일탈하여 정당성이 부정된다. 나아가 사측의 직장폐쇄가 정당하다면 사측의 퇴거요구에 응하지 않는 행위는 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 위법하다. 사측의 직장폐쇄가 위법하다 하더라도, 점거가 원천 금지되는 공간인 임원회의실에 대한 퇴거거부 행위는 적법화될 수 없다. 따라서 조합원들이 퇴거요구에 불응한 채 임원회의실 점거를 계속하는 행위는 법리적으로 전혀 정당성이 인정되지 않는다.